

Nr. 279 Chefbesprechung im Reichsinnenministerium vom 12. Dezember 1935

R 3001/8521, Bl. 426–427 Aufzeichnung durch StS Schlegelberger¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsinnenministerium

[ENTWÜRFE EINER REICHSÄRZTEORDNUNG UND EINER RECHTSANWALTSORDNUNG–BERUFSVERBOT FÜR JÜDISCHE ÄRZTE UND RECHTSANWÄLTE]

Vermerk über die Chefbesprechung im Reichsinnenministerium vom 12. Dezember 1935, soweit sie sich auf die Rechtsanwälte bezieht, und über die Rücksprache mit dem stellv. Reichsjuristenführer Dr. Raeke.

1. Min[isterial]Direktor Sommer² gab bekannt, der Kanzler habe entschieden, daß die Regelung über die Zulassung und Zulassungsentziehung für die Rechtsanwälte ebenso gehandhabt werden müsse wie für die Ärzte³.
2. Es bestand Übereinstimmung darüber, daß angesichts der Neufassung der Rechtsanwaltsordnung⁴ über die Zulassung jüdischer Rechtsanwälte nichts gesagt zu werden brauche.
3. Hinsichtlich der Zurücknahme der Bestallung wird die Reichsärzteordnung⁵ nunmehr folgende Fassung erhalten:
Die Bestallung kann zurückgenommen werden, wenn ... ein Arzt Jude ist und der Anteil der jüdischen Ärzte an der Gesamtzahl der Ärzte im Deutschen Reich noch den Anteil der Juden an der Bevölkerung des Deutschen Reichs übersteigt.⁶
4. Hierzu führte der Reichsärztesführer⁷ aus, er beabsichtige von dieser Ermächtigung nur einen sehr vorsichtigen Gebrauch zu machen, im wesentlichen nur politisch unzuverlässige jüdische Ärzte zu beseitigen und in jedem Fall zwischen den alteingesessenen Ärzten und den neu approbierten zu unterscheiden. Er stimmte – und darin trat ihm die Versammlung bei – der Auffassung zu, daß es zur Vermeidung der auf den jüdischen Ärzten ruhenden Ungewißheit nicht genüge, eine vorsichtige und entgegenkommende Verwaltungspraxis zu beabsichtigen oder durchzuführen, sondern daß es notwendig sei, eine Vollzugsanordnung zu erlassen, die auch nach außen kundgebe, in welcher

¹ Ohne Teilnehmerliste. Durchschlag vom Original in: R 3001/8521, Bl. 272–274. Zu dieser Chefbesprechung vgl. auch Dok. Nr. 277 Anm. 4, 11.

² Vom Stab des StfD.

³ Zu dieser Entscheidung Hitlers nichts ermittelt. Vgl. aber Dok. Nr. 280.

⁴ S. Dok. Nrr. 248 und 264.

⁵ Zu deren Vorbereitung s. Dok. Nr. 222.

⁶ Die vom Kabinett am 13. 12. 35 verabschiedete endgültige Fassung der Reichsärzteordnung (Dok. Nr. 282 P. 1) enthielt, entsprechend der in Dok. Nr. 280 mitgeteilten Richtlinie Hitlers, keine dezidierten Bestimmungen über die Rücknahme der Bestallung, sondern nur über deren Versagung an Jungärzte. § 3 (2) lautete: „Die Bestallung ist zu versagen, [...] 5. wenn der Bewerber wegen seiner oder seines Ehegatten Abstammung nicht Beamter werden könnte, und zur Zeit der Bewerbung der Anteil der nicht deutschblütigen Ärzte an der Gesamtzahl der Ärzte im Deutschen Reich den Anteil der Nichtdeutschblütigen an der Bevölkerung des Deutschen Reichs übersteigt. Der Reichsminister des Innern kann in Härtefällen im Einvernehmen mit der Reichsärztekammer Ausnahmen zulassen.“ Jedoch ermöglichte § 5 (2) RAO allgemein auch die Rücknahme der Bestallung, „wenn [...] Tatsachen vorliegen, die eine Versagung der Bestallung rechtfertigen würden“. Aufgrund dieser Klausel war die Masse der jüdischen Ärzte schon von ihrem Beruf ausgeschlossen, ehe die 4. VO zum ReichsbürgerG vom 25. 7. 38 (RGBl. I S. 969) ihre Bestallung generell für erloschen erklärte.

⁷ Gerhard Wagner.

Weise von der Befugnis der Zurücknahme von Bestellungen Gebrauch gemacht werden solle. Er betonte dabei, daß er den Wunsch habe, bei dieser Vollzugsanordnung Hand in Hand mit dem Reichsjustizministerium zu arbeiten⁸.

5. Der stellv. Reichsjuristenführer Dr. Raeke erklärte seinerseits, auch der Reichsjuristenführer⁹ wünsche, daß von einer Befugnis zur Zurücknahme der Zulassung jüdischer Rechtsanwälte nur ein allmählicher und vorsichtiger Gebrauch gemacht werde. Er fügte an, mit Rücksicht auf den von dem Reichsfinanzminister betonten Zusammenhang der Notarversorgung und der Vernichtung der Anwaltspraxis werde man zweckmäßig an die Rechtsanwälte, die jetzt ihr Notariat verlören, zuletzt herangehen. Er schloß sich weiter der Auffassung an, daß man ebenso wie der Reichsärztführer eine Vollzugsanordnung erlassen solle, die von dem Reichsminister der Justiz im Einvernehmen mit dem Reichsjuristenführer zu erlassen sei.

6. Mit Dr. Raeke bin ich übereingekommen, daß in dem § 22 der Vorlage zur Änderung der R[echts]A[nwalts]Ordnung folgender zweiter Absatz eingefügt werden solle:

Die Zulassung jüdischer Rechtsanwälte (§ 5 Abs. 1 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 (RGBl. I S. 1333)) kann insoweit zurückgenommen werden, als der Anteil der jüdischen Rechtsanwälte an der Gesamtzahl der Rechtsanwälte im Deutschen Reich noch den Anteil der Juden an der Bevölkerung des Deutschen Reichs übersteigt. Die Vorschriften zur Durchführung dieser Bestimmung erläßt der Reichsminister der Justiz im Einvernehmen mit dem Reichsführer des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen.¹⁰

7. Die Erklärung des Herrn Ministers zu § 103 habe ich Herrn Dr. Raeke ausgehändigt¹¹. Er erklärte sich damit befriedigt.

Schl[egelberger] 12/12.

⁸ Eine Vollzugsanordnung in diesem Sinne wurde für die Ärzte ebensowenig erlassen wie für die Rechtsanwälte (s. u.).

⁹ Hans Frank.

¹⁰ Eine derartige Bestimmung wurde in den § 22 (Rücknahme der Zulassung) des am 13. 12. 35 verabschiedeten ÄndG zur Rechtsanwaltsordnung (Dok. Nr. 282 P. 8) aus den auch für die Ärzte geltenden Gründen (o. Anm. 6) nicht aufgenommen. Sonderbestimmungen über die Versagung der Zulassung an jüdische Rechtsanwälte erübrigten sich, weil der RJuM nach den §§ 4, 15 und 16 sowohl über die Zulassung zum anwaltlichen Probe- und Anwärterdienst wie, im Einvernehmen mit dem Reichsjuristenführer, zur Anwaltschaft selbst entschied und dabei u.a. die Frage des örtlichen Bedürfnisses maßgebend war; s. Dok. Nr. 264 Anm. 9. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung als Rechtsanwalt bestand nicht, das RJuM konnte also je nach Bedarf „steuern“. Generell und endgültig mußten Juden aus der Rechtsanwaltschaft infolge der 5. VO zum ReichsbürgerG vom 27. 9. 38 (RGBl. I S. 1403) ausscheiden.

¹¹ § 103 enthielt die Übergangsregelung für Einzelentscheidungen über laufende Zulassungsanträge ohne Ableistung des Probe- und Anwärterdienstes. Gürtner hatte hierbei dem BNSDJ Beteiligung zugesichert.

Zitierhinweis

Nr. 279 Chefbesprechung im Reichsinnenministerium vom 12. Dezember 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d279>